

		PROCESO		GESTIÓN CONVENIOS				
		FORMATO		CONVENIO FORAGRO				
		Código	CN-FO-33	Versión	1	Emisión	13/08/2025	pagina 1 de 3

ACUERDO No. 106
(15 de Agosto de 2025)

REACTIVACION CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO "FORAGRO", ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AIPE (HUILA) y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE "COOPEA IPE"

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COOPEA IPE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

1. Que, la Alcaldía Municipal cuenta con el FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO DE AIPE (FORAGRO), creado mediante Acuerdo Municipal Nro. 011 de 2004 y Modificado en el Acuerdo 005 del 14 de abril de 2012.
2. Que la Alcaldía Municipal, en busca de facilitar el crédito para pequeños y medianos productores del sector agropecuario, está interesada en mantener y fortalecer la línea de crédito denominada FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO DE AIPE (FORAGRO)
3. Que, La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEA IPE, creó en el año 2015 la línea de crédito denominada FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO DE AIPE (F.R.A.A.), orientada a otorgar créditos para actividades productivas de los sectores agropecuarios.
4. Que con el Decreto 455 de 2023, se da origen a los productos de "Crédito Popular y Productivo", instrumento creado por el Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo económico de pequeños productores.
5. Que, la mencionada línea de crédito FORAGRO se encuentra en estado INACTIVA en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEA IPE, sin embargo con base en las disposiciones del Decreto 455 de 2023, las operaciones del FORAGRO se realizarán bajo la línea de Crédito Popular Productivo, instrumento creado por el Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo económico de pequeños productores, manteniéndose inalteradas las condiciones favorables del convenio inicial en cuanto a tasas, plazos y montos.
6. Que, con la mencionada línea de crédito se otorgaron 178 créditos aproximadamente, por valor de \$985.000.000, beneficiando a pequeños y medianos productores
7. Que, por lo anterior se ha celebrado el presente acuerdo que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las leyes vigentes sobre la materia:

ACUERDA

Cláusula 1. Reactivar el convenio con el **OBJETO** del fortalecimiento de la línea de crédito denominada FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO DE AIPE (FORAGRO) que tiene como propósito financiar mediante el otorgamiento de créditos para las actividades productivas Agropecuarias, e infraestructura física, en común acuerdo con el FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE, creado mediante Acuerdo Municipal.

Cláusula 2. La operatividad de las líneas de crédito se realizaran a través del Decreto 455 de 2023, para Crédito Popular Productivo Rural y Urbano.

Cláusula 3. Operar como instrumento financiero fundamental para reactivar el sector agropecuario, agroindustrial, agroempresarial y rural dentro de nuestra jurisdicción, promocionando y apoyando a pequeños y medianos productores para la generación de empleo e ingresos que beneficien directamente a los pobladores de nuestra región.

Cláusula 4. OBLIGACIONES PARA EL MUNICIPIO: Para el desarrollo del presente convenio, EL MUNICIPIO se compromete a las siguientes responsabilidades:

	PROCESO		GESTIÓN CONVENIOS					
	FORMATO		CONVENIO FORAGRO					
	Código	CN-FO-33	Versión	1	Emisión	13/08/2025	pagina	2 de 3

- a. Mantener los certificados de depósito de ahorro a término constituidos para la operatividad de este convenio y se extenderán hasta que se recaude la totalidad de los recursos por desembolsos de créditos prestados en desarrollo del mismo.

Cláusula 5. La operatividad del convenio se realizara bajo las condiciones estipuladas en el convenio inicial, que dio origen a la funcionalidad del mismo.

Cláusula 6. OBLIGACIONES DE COOPEA IPE: Para el desarrollo del presente convenio, COOPEA IPE se compromete a las siguientes responsabilidades:

- a. Mantener los recursos para el fortalecimiento del presente convenio de acuerdo con la capacidad del monto de la cartera recuperada durante su vigencia.
- b. Exigir los requisitos y garantías necesarias y realizar la evaluación legal y económica de las solicitudes presentadas por la Junta Directiva del Fondo Agropecuario; según el reglamento de crédito vigente de la cooperativa y de las demás normas al respecto y a su vez, anexando a estos los respectivos proyectos o planes de inversión.
- c. Cobrar una tasa de interés activa sobre los créditos desembolsados con cargo a esta línea de crédito equivalente al 12% anual.
- d. Pagar al MUNICIPIO por intermedio de la Tesorería Municipal una tasa de interés vencida sobre los CDAT's vinculados al presente convenio, considerando las establecidas por la cooperativa. No obstante, lo anterior, COOPEA IPE y EL MUNICIPIO de común acuerdo, podrán revisar periódicamente estas condiciones, conservando un margen de intermediación acorde a las condiciones del mercado.
- e. Las condiciones en plazos, forma de pago y monto, estarán dadas considerando el reglamento de crédito vigente de la línea de **crédito Popular Productivo**.
- f. Aplican las condiciones en el reglamento de cartera para su respectiva recuperación.
- g. Presentar informe al funcionario delegado del Municipio de los créditos desembolsados y su estado de cartera cuando sea requerido.

Cláusula 7. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Convenio se terminará en los siguientes eventos:

- a. Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes.
- b. Por mutuo acuerdo entre EL MUNICIPIO y COOPEA IPE
- c. Por el vencimiento del término del presente CONVENIO.

Cláusula 8. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEBIDO AL CONVENIO: EL MUNICIPIO, de manera libre, voluntaria, previa y expresa **AUTORIZA** a LA COOPERATIVA, para que directamente o a través de terceros realice el tratamiento de su información personal. EL MUNICIPIO declara que ha sido informado sobre el tratamiento al que será sometida la información por él suministrada, lo cual consiste en recolectar, almacenar, usar, circular, registrar, administrar, confirmar, verificar, referenciar, suprimir y actualizar la información de carácter personal que haya sido por él suministrada o que sobre él se recoja, con excepción a lo establecido por ley. Así mismo, declara haber sido enterado que el tratamiento de sus datos personales tiene por finalidad que LA COOPERATIVA tenga conocimiento y pueda verificar la información suministrada para efectos de la firma del convenio, el desarrollo del convenio de trabajo y las situaciones derivadas por causa o con ocasión de este. Adicionalmente, EL MUNICIPIO declara que comprende y está informado de los derechos que le asisten como titular de la información a los cuales se refiere la Ley 1581 de 2012, como son: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, c) Ser informado del uso que se le ha dado a los datos personales, d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por la eventual infracción en el tratamiento de datos personales, e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales y f) Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento, g) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen sobre datos sensibles. EL MUNICIPIO declara que la información suministrada a LA COOPERATIVA es totalmente completa, exacta y veraz, en consecuencia, autoriza que la misma permanezca en sus archivos y/o bases de datos durante la existencia de la empresa y hasta

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEAÍPE Empresa de Promoción Aipeña		PROCESO FORMATO		GESTIÓN CONVENIOS CONVENIO FORAGRO				
Código	CN-FO-33	Versión	1	Emisión	13/08/2025	pagina	3 de 3	

después de terminada la relación laboral, siempre y cuando, exista un deber de conservación legal o contractual por parte de **LA COOPERATIVA**.

Cláusula 9. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA: EL MUNICIPIO se obliga a no revelar a personas o entidades que no sean parte del presente convenio, la Información que reciba de **LA COOPERATIVA** y, en consecuencia, a mantenerla de manera confidencial, privada, reservada y a proteger dicha Información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de cuidado que utiliza aquel para proteger información confidencial de su propiedad, de naturaleza similar. En adelante la Información así marcada se llamará la Información Confidencial. La divulgación efectiva de la Información Confidencial por parte del **EL MUNICIPIO** en incumplimiento del presente Convenio le hará responsable de los daños y perjuicios directos que ocasione a **LA COOPERATIVA** por el incumplimiento contractual derivado de su conducta, como resultado de cualquier acción u omisión de cualquiera de sus empleados o dependientes, siempre que se establezca mediante sentencia judicial y/o laudo arbitral debidamente ejecutoriados que tales daños y perjuicios se han originado por culpa leve, negligencia grave, mala fe o dolo de cualquiera de los empleados o dependientes de las partes. la Información sólo podrá ser utilizada para lo establecido o acordado con **LA COOPERATIVA** adicionalmente, sólo podrá reproducirse dicha Información Confidencial si ello resulta necesario para cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer a aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para la mencionada finalidad. En caso de que se les entregue Información Confidencial a dichas personas, se les debe advertir su carácter confidencial y se los deberá enterar de los términos de este Acuerdo, los cuales deben aceptar y adherir antes de recibirla. **EL MUNICIPIO** será responsable por el manejo que de dicha información hagan las personas que tengan necesidad de conocer la información.

Cláusula 10. MODIFICACIONES: Todas las modificaciones que se requieran o sean necesarias realizar al presente convenio deberán constar por escrito suscrito por los representantes legales de las partes, y en consecuencia, no se reconocerá validez a las modificaciones que por otros medios se hagan.

ARTÍCULO 1 VIGENCIA: El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 15 de Agosto de 2025, según Acta No. 17, rige a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSE IVAN CELIS TOVAR
 Presidente Consejo de Administración


SENELIA LEON QUIROGA
 Secretaria

El presente reglamento, fue socializado y aprobado por el Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en reunión del día 15 de Agosto de 2025, y según consta en el acta número 17 de 2025.

Para constancia se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de **Aipe**, el día **14 de agosto** del año **2025**.